

**Nr. 374 Niederschrift über eine Chefbesprechung zur Neuregelung der Arbeitslosenhilfe am 27.
Juni 1934, 18.30 Uhr im Reichsarbeitsministerium**

R 2/18517 Umdruck¹⁾)

Beginn: 18:30

Ort: Reichsarbeitsministerium

Die Chefbesprechung fand von 18½ bis 20 Uhr im Anschluß an eine Chefbesprechung über den Aufbau der Sozialversicherung²⁾) statt.

Vorsitz: Reichsarbeitsminister Seldte.

Erörtert wurde zunächst die Frage, ob bei einer künftigen Neuregelung der Arbeitslosenhilfe³⁾) wenigstens während der ersten Zeit des Unterstützungsbezuges (6 oder 8 Wochen lang) der bisherige Arbeitsverdienst für die Unterstützung des Arbeitslosen mit in Betracht gezogen werden soll. Staatssekretär Dr. Krohn setzte sich dafür ein. Der Herr Reichsminister der Finanzen gab zu, daß gewisse psychologische Gründe dafür sprächen. Bei einer grundlegenden Änderung der Arbeitslosenhilfe brauchten indessen keine Reminiszenzen an ein früheres System⁴⁾) wachgehalten zu werden. Ferner sei die Bedürftigkeit des einzelnen Arbeitslosen zu Anfang regelmäßig geringer als später. Er bitte daher, das Lohnklassensystem⁵⁾) nicht zu übernehmen. Staatssekretär Dr. Krohn erwiderte, das Sozialressort müsse in dieser Hinsicht bei seinem Standpunkt bestehen. Gerade der heutige Staat, der so stark auf die Leistung abstelle, müsse dafür Verständnis haben. Die Erhaltung des Lebensstandards der qualifizierten Arbeiter und Angestellten sei eine grundsätzliche Frage. Erforderlichenfalls müsse die Frage im Kabinett entschieden werden. Ob die Lohnklassen für 6 oder 8 Wochen gelten sollten, sei dagegen belanglos. Hierauf machte der Herr Reichsminister der Finanzen den Einwand, daß seiner Meinung nach ein Gesetzentwurf nur vorgelegt werden könne, wenn alle Beteiligten über seinen Inhalt einig seien.

Nachdem sich Vertreter des Preußischen Ministeriums des Innern, des Rechnungshofs und des Reichsministers des Innern für den Standpunkt des Reichsministers der Finanzen ausgesprochen hatten, schlug der Preußische Herr Finanzminister⁶⁾) als Kompromiß vor, von der Beibehaltung der Lohnklassen abzusehen, aber dafür eine Bestimmung in den Entwurf aufzunehmen, wonach bei der Bemessung der Unterstützung in den ersten 6 Wochen „auf die bisherige Lebensstellung des Arbeitslosen Rücksicht zu nehmen“ sei. Gegenüber diesem Vorschläge äußerte jedoch der Präsident der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung⁷⁾) das Bedenken, daß bei der Durchführung in der Praxis erhebliche Schwierigkeiten entstehen würden. Außerdem müsse bei einer Regelung, wie sie der Herr Reichsminister der Finanzen oder der Preußische Herr Finanzminister vorschläge, der Name „Arbeitslosenversicherung“ auf jeden Fall verschwinden; eine weitere Frage sei, ob man dann noch die Staffelung der Beiträge nach dem Arbeitsentgelt beibehalten könne. Die Bedeutung dieser letzteren Frage unterstrich auch der Herr Reichsarbeitsminister. Der Vertreter

1) Vom RArbM am 19. 7. 34 an die hauptbeteiligten Reichs- und preußischen Minister (u. a. RFM, RWiM, PrFM) zur Kenntnisnahme übersandt.

2) Eine Aufzeichnung hierzu nicht ermittelt.

3) Zur vorangegangenen Behandlung vgl. Dok. Nr. 363, dort auch Anm. 6.

4) Zur bestehenden Organisationsform der Arbeitslosenfürsorge (Arbeitslosenunterstützung, Krisenfürsorge, Wohlfahrtserwerbslosenfürsorge) s. Anm. 1 zu Dok. Nr. 99.

5) Vgl. Anm. 5 zu Dok. Nr. 363.

6) Popitz.

7) Syrup.

des Reichsministers des Innern hielt es nach den Erfahrungen der Kleinrentnerfürsorge⁸⁾ zur Not für möglich, mit der Kompromißformel des Preußischen Finanzministers auszukommen; Staatssekretär Dr. Krohn erachtete allerdings eine Berufung gerade auf diesen Zweig der Fürsorge nicht für beweiskräftig. Staatssekretär Dr. Krohn äußerte sich abschließend dahin, daß seiner Meinung nach die Streitfrage dem Herrn Reichskanzler vorgetragen werden müsse, notfalls müsse in diesem Punkte eine Doppelvorlage gemacht werden.

Anschließend wurde die Frage erörtert, welche Stellen künftig die unterstützende Arbeitslosenhilfe durchführen sollten. Der Vertreter des Rechnungshofs hielt es unter allen Umständen im gegenwärtigen Zeitpunkt für geboten, die vorbeugende und wertschaffende Arbeitslosenhilfe⁹⁾ nicht von der unterstützenden Arbeitslosenhilfe zu trennen. Das dürfe aber nur als Notlösung betrachtet werden. Die bisherige Form der „Versicherung“ könne nicht bleiben. Das Ziel müsse eine nach dem Kapitaldeckungsverfahren ausgebaute echte Versicherung sein. Der Preußische Herr Finanzminister erklärt sich damit einverstanden, daß die Arbeitsämter bestehen bleiben, und zwar auch da, wo die unterstützende Arbeitslosenhilfe auf die Bezirksfürsorgeverbände übergehen soll. Doch solle dies, wie auch der Rechnungshof betont habe, nur als Notlösung angesehen werden. Der Vertreter des Preußischen Ministers des Innern schloß sich dem an.

Zur technischen Behandlung des Gesetzentwurfs bemerkte Staatssekretär Dr. Krohn, er sehe keine andere Möglichkeit, als daß die Angelegenheit dem Herrn Reichskanzler vorgetragen werde und dieser dann eine Entscheidung fälle. Der Herr Reichsminister der Finanzen wies darauf hin, daß der Gesetzentwurf, wenn er nicht in der Kabinettsitzung vom 3. Juli 1934 verabschiedet werde, vor nächstem Sommer nicht in Kraft treten könne. Er frage nun, ob das Reichsarbeitsministerium bereit sei, den Gesetzentwurf jetzt noch vorzulegen unter der Bedingung, daß dem Herrn Reichskanzler vor der Verabschiedung die Streitpunkte vorgetragen würden. Das Gesetz könnte dann am 1. August 1934 in Kraft treten. Da der Präsident der Reichsanstalt gegen die letztere Möglichkeit stärkste Zweifel äußerte, fragte der Herr Reichsminister der Finanzen, ob das Gesetz am 1. September in Kraft treten könne. Wegen der Überleitung könnten sich die Reichsanstalt und das Preußische Innenministerium auseinandersetzen. Hierauf erklärte der Vertreter des Preußischen Ministeriums des Innern jedoch, für einen reibungslosen Übergang der Geschäfte bis zum 1. September 1934 könne er nicht garantieren.

Staatssekretär Dr. Krohn erklärte sich nunmehr für das Reichsarbeitsministerium bereit, im September 1934 den Ressorts einen Gesetzentwurf vorzulegen. Dieser könne dann im Winter verabschiedet und im Frühjahr 1935 in Kraft gesetzt werden¹⁰⁾.

⁸⁾ Vgl. Dok. Nr. 376, P. 19.

⁹⁾ Der Begriff „wertschaffende Arbeitslosenhilfe“ (bis 1927: „produktive Erwerbslosenfürsorge“, vgl. VO vom 16. 2. 24, RGBl. I, S. 127) bezeichnete die Gesamtheit der staatlich finanzierten Maßnahmen, die darauf gerichtet waren, den Arbeitslosen an Stelle der unproduktiven Unterstützung produktive Arbeit (u. a. Notstandsarbeiten) zu bieten. Zur geltenden Regelung s. § 139 des „Gesetzes über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung“ vom 16. 7. 27 (RGBl. I, S. 187).

¹⁰⁾ In dem Entwurf, der von Seldte am 17. 9. 34 an StSRkei übermittelt wurde, war vorgesehen: 1. Umwandlung der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung in eine *Reichsanstalt für Arbeitslosenhilfe*; 2. Durchführung der *vorbeugenden und wertschaffenden Arbeitslosenhilfe* (u. a. Arbeitsvermittlung, Berufsberatung, Arbeitsbeschaffung) durch die Reichsanstalt und die Arbeitsämter; 3. Durchführung der *unterstützenden Arbeitslosenhilfe* (u. a. Arbeitslosen-, Kurzarbeiterunterstützung, Versorgung im Krankheitsfall) durch die Bezirksfürsorgeverbände; 4. *Kostenaufbringung*: a) durch vorläufige Weitererhebung der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge zur Arbeitslosenversicherung und der „Krisensteuer“ (vgl. Anm. 11 zu Dok. Nr. 99); b) durch Reichszuschüsse an die Reichsanstalt; c) durch Zuschüsse der Reichsanstalt an die Bezirksfürsorgeverbände; d) durch Eigenmittel der Gemeinden. In der Begründung dazu der RArbM: Der Entwurf „sucht eine vollkommene Vereinheitlichung der Unterstützung dadurch herbeizuführen, daß er die Arbeitslosenversicherung und die Krisenfürsorge beseitigt und alle Arbeitslosen, soweit sie überhaupt unterstützt werden müssen, den Bezirksfürsorgeverbänden überweist. Ihre Betreuung soll aber nicht als Teil der öffentlichen Fürsorge angesehen werden, sondern wird von den Bezirksfürsorgeverbänden als besondere Fürsorgeform unter Aufsicht des Reiches durchgeführt.“ (R 43 II/535, Bl. 91–116). – Der Entwurf wurde am 16.10. in einer Ressortbesprechung im RArb- Min. eingehend beraten. RegR Gase vermerkte dazu unter dem 25. 10. 34: Vertreter des „Stellvertreters des Führers“ hätten den Entwurf als unbefriedigend bezeichnet, weil er nicht die gesamte Arbeitslosenhilfe auf die Bezirksfürsorgeverbände übertrage. Der „Stellvertreter des Führers“ halte es für richtig, „daß bis zu dem Zeitpunkt, wo eine vollkommene Übertragung [...] vorgenommen werden kann, der heutige Zustand organisatorisch beibehalten würde“. – Einen Schlußstrich unter das im April 1933 aufgenommene, jetzt offensichtlich gescheiterte Reformprojekt zogen Schwerin v. Krosigk und StS

Krohn bei einer Besprechung Ende November 1934. Sie kamen überein, so Gase in einem Vermerk vom 5. 12. 34, den Entwurf des RArbM nicht weiter zu verfolgen und die „Verhandlungen über die Neuregelung der Arbeitslosenhilfe als abgeschlossen zu betrachten“ (R 2/18517).

Zitierhinweis

Nr. 374 Niederschrift über eine Chefbesprechung zur Neuregelung der Arbeitslosenhilfe am 27. Juni 1934, 18.30 Uhr im Reichsarbeitsministerium in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d374>